Принято на заседании
педагогического Совета
Протокол № 10 от 07.05.2019г.
.

«Утверждаю»
Директор МАОУ «Бардымская гимназия
им. Г. Тукая» _____
/Г.Р. Ибрагимова/
Приказ № 201 от 07.05.2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МАОУ «Бардымская гимназия им. Тукая», обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ и Уставом МАОУ «Бардымская гимназия им. Тука» (далее – Учреждение).

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением, обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ.

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

1.5. Настоящее Положения принимается педсоветом и утверждается директором Учреждения.

2. Возникновение образовательных отношений.

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заявление родителе (законных представителей) о приеме обучающегося в Учреждение. Возникновение образовательных отношений оформляется приказом директора Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение

или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
Образовательные отношения в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной программы, по желанию участников образовательных отношений могут закрепляться договором об образовании, в котором может быть отражена ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.
2.2. Если договор об образовании заключается, то процедура его заключения предшествует изданию приказа о зачислении.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение или в договоре об образовании.

3. Договор об образовании.

3.1. Договор об образовании может заключаться в простой письменной форме между Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица.
3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
В этом случае в договор об образовании вносятся соответствующие изменения, издается приказ на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.

4. Приостановление образовательных отношений.

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
4.1.1. нахождение в оздоровительном учреждении;
4.1.2. продолжительная болезнь;
4.1.3. длительное медицинское обследование;
4.1.5. иные семейные обстоятельства.
4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется по письменному заявлению обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора Учреждения.

5. Прекращение образовательных отношений.

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Учреждения:
5.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
5.1.2. досрочно, по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего Положения.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
5.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
5.2.2. по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
5.2.3. по решению Педагогического совета Учреждения за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава допускается исключение обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающего в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
5.2.4. Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

5.2.4.1. причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, сотрудников, посетителей Учреждения;
5.2.4.2. причинения умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников посетителей Учреждения;
5.2.4.3. дезорганизация работы Учреждения как образовательного учреждения;
5.2.5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.
5.2.6. по судебному решению.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением.
5.4. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения.
5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Учреждением.
5.7. Учреждение, его учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли Учреждения, обязано обеспечить перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании.

6. Срок действия Положения.

6.1. Срок действия данного Положения неограничен.
6.2. Учреждение оставляет за собой право вносить изменения в Положение.
6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом и утверждаются приказом директора.